

1501013-51.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD FERREIRA ALENCAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

RICHARD FERREIRA ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas pena do artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501013-51.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD FERREIRA ALENCAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

RICHARD FERREIRA ALENCAR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas pena do artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 27 de abril de 2021, por volta das 12h, na Estrada das Pitãs, n. 2193,

em Jandira, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 33g de cocaína, acondicionadas em 43 papérolas e 17 eppendorfs, consoante auto de apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 20/22.

Recebida a denúncia (fls. 79), o réu foi citado (fls. 91) e apresentou defesa prévia (fls. 96/99).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 09/10) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 115/116).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do réu.

O policial militar Walisson Evaldo Nascimento Pereira narrou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos. Quando o réu avistou a equipe policial, tentou se evadir. Conseguiram detê-lo. Durante a tentativa de fuga pela área de mata, o réu deixou cair uma sacola, onde havia entorpecentes. Indagado, ele confessou que estava no tráfico naquele local há cerca de 3 dias. Depois dessa ocorrência, voltou a prender o réu no mesmo local.

O policial militar Isaiás Franco Barbosa narrou que estava em patrulhamento com o parceiro, avistaram o réu, que correu ao ver a viatura. Ele entrou em uma área de mata e dispensou uma sacola branca. Conseguiram alcançá-lo e recuperaram a sacola, onde havia cocaína.

O réu confessou a prática do crime. Disse que estava precisando de dinheiro e acabou entrando no tráfico. Ganhava R\$ 400,00 ou R\$ 500,00 por dia.

Assim, restou comprovada a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, "trazer consigo drogas".

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e tendo em vista a pouca quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, fixo a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias- multa.

Na segunda fase da fixação da pena, estão presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa. Todavia, deixo de reduzir a pena, já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da fixação da pena, reconheço presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há notícia nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Aplico a fração máxima de redução, de 2/3, chegando a um montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 596.603/SP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu RICHARD FERREIRA ALENCAR à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos legais, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma do artigo 46, do Código Penal e em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de um salário mínimo, no valor vigente à época do pagamento, a ser paga mediante depósito judicial, em conta vinculada ao juízo, nos termos do Provimento CG 01/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos e autorizo a incineração das drogas apreendidas.

Expeça-se certidão de honorários à patrona nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Jandira, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA